

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

Contrato celebrado entre a pessoa jurídica de direito privado {{integration.employer_name}}, portadora do CNPJ n° {{integration.employer_cnpj}}, com sede no {{integration.employer_address}}, e {{employee.name}}, portador(a) da CTPS n° {{employee.ctors_number}} e série n° {{employee.ctors_series}}, doravante designado como EMPREGADO, de acordo com as condições a seguir especificadas.

1. Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função de {{integration.job_function}}, mediante remuneração de {{contract_monthly_salary}} por mês, **observado o piso salarial fixado na convenção coletiva de trabalho da categoria vigente na localidade da prestação dos serviços, cujas normas integram o presente contrato.**
2. **A jornada de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, em escala definida pela EMPREGADORA, e o horário de trabalho será anotado na ficha de registro do EMPREGADO. A eventual redução da jornada, por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal. Fica assegurado o intervalo intrajornada e o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, na forma da lei e da norma coletiva aplicável.**
3. O EMPREGADO deverá prestar serviços em horas extraordinárias sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em lei. Destarte, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal **ou convencional, o que for mais benéfico**, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
4. O EMPREGADO aceita, expressamente, a condição de prestar serviço em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como à noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto quanto à remuneração. **O trabalho prestado entre 22h e 5h será remunerado com o adicional noturno de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, computada a hora noturna reduzida de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, nos termos do artigo 73 da CLT.**
5. Fica ajustado, nos termos do §1º do artigo 469 da CLT, que o EMPREGADO poderá prestar serviço tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho **como em qualquer dos estabelecimentos da EMPREGADORA situados no município de São Luís/MA e em sua**

região metropolitana, mediante real necessidade do serviço, seja a transferência definitiva ou temporária. Em caso de transferência provisória, será devido o adicional previsto no §3º do artigo 469 da CLT, enquanto durar essa situação.

6. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de descontar do EMPREGADO as importâncias correspondentes aos danos causados por ele, seja por culpa ou dolo, o que faz com fundamento no §1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho.
7. O prazo deste contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias, com início em {{contract_start_long}} e término em {{contract_first_end_long}}, podendo ser prorrogado automaticamente, **uma única vez**, por igual prazo, caso nenhuma das partes se manifeste em contrário, com término final em {{contract_final_end_long}}. **Em nenhuma hipótese o prazo total do presente contrato, incluída a prorrogação, excederá 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 445 da CLT.**
8. Na hipótese deste contrato se transformar em um CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO, continuarão em plena vigência as obrigações aqui previstas, **no que forem compatíveis**.
9. Nos termos do artigo 481 da CLT, fica assegurado a ambas as partes o direito recíproco de rescindir o presente contrato antes de expirado o seu termo, hipótese em que se aplicarão os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, inclusive quanto ao aviso prévio. Não exercida a faculdade prevista nesta cláusula, aplicam-se: (a) em caso de rescisão antecipada pela EMPREGADORA, sem justa causa, a indenização de metade da remuneração a que o EMPREGADO teria direito até o termo do contrato, conforme o artigo 479 da CLT; (b) em caso de rescisão antecipada pelo EMPREGADO, sem justa causa, a indenização dos prejuízos que desse fato resultarem à EMPREGADORA, limitada àquela a que teria direito o EMPREGADO em idênticas condições, conforme o artigo 480 da CLT.
10. O EMPREGADO se obriga a utilizar o uniforme e os equipamentos de trabalho fornecidos gratuitamente pela EMPREGADORA, zelando por sua conservação e higiene, e a devolvê-los ao término do contrato. O uniforme e os equipamentos permanecem de propriedade da EMPREGADORA e seu fornecimento não constitui salário-utilidade, nos termos do §2º do artigo 458 da CLT.
11. O EMPREGADO declara ciência de que seus dados pessoais serão tratados pela EMPREGADORA na forma do TERMO DE CIÊNCIA SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NA RELAÇÃO DE TRABALHO, que integra o presente contrato, com fundamento

nas bases legais previstas na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), especialmente o cumprimento de obrigações legais, regulatórias, fiscais, previdenciárias e trabalhistas e a execução do contrato de trabalho, garantindo-se ao EMPREGADO os direitos previstos no artigo 18 da referida lei.

12. O EMPREGADO declara ter recebido, no ato da admissão, as orientações sobre suas atribuições, normas internas e regras de segurança e higiene aplicáveis à função.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente CONTRATO DE EXPERIÊNCIA em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

{{employee.name}}
EMPREGADO(A)

{{integration.employer_name}}
EMPREGADORA

ACORDO INDIVIDUAL DE BANCO DE HORAS

Contrato celebrado entre a pessoa jurídica de direito privado {{integration.employer_name}}, portadora do CNPJ nº {{integration.employer_cnpj}}, com sede no {{integration.employer_address}}, doravante designada como **EMPREGADORA**, e {{employee.name}}, portador(a) da **CTPS** nº {{employee.ctps_number}} e série nº {{employee.ctps_series}}, doravante designado(a) como **EMPREGADO(A)**, de acordo com as condições a seguir especificadas.

1. A EMPREGADORA e o(a) EMPREGADO(A) concordam em estabelecer um regime de banco de horas, nos termos do **artigo 59, §5º e §6º, da CLT**, pelo qual o(a) EMPREGADO(A) poderá compensar as horas excedentes de trabalho realizadas em um determinado período com horas a serem trabalhadas em outro período, **ou com a concessão de folgas, observadas as normas da convenção coletiva de trabalho aplicável à categoria, que prevalecerão naquilo que dispuserem sobre a matéria.**
2. O(A) EMPREGADO(A) concorda em prestar as horas excedentes em horário diurno ou noturno, em qualquer turno, observando as necessidades da empresa e os preceitos legais. **A prorrogação da jornada observará o limite legal de 2 (duas) horas diárias, não podendo a jornada total exceder 10 (dez) horas por dia, nos termos do artigo 59, caput, da CLT. As horas excedentes prestadas em horário noturno serão acrescidas do adicional noturno e computadas com a hora noturna reduzida, nos termos do artigo 73 da CLT, sendo o adicional devido em pecúnia ainda que a hora venha a ser compensada.**
3. **O presente acordo produz efeitos exclusivamente sobre as horas prestadas a partir do início de sua vigência, permanecendo as horas anteriores regidas pelas regras então aplicáveis.**
4. O acréscimo à jornada de um dia será compensado pela diminuição da jornada em outro dia de trabalho ou pela concessão de folga, **no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da data da efetiva prestação das horas excedentes, nos termos do §5º do artigo 59 da CLT. Ao final de cada período de apuração, o saldo de horas não compensadas será liquidado na forma da cláusula 7ª.**
5. O(A) EMPREGADO(A) poderá acumular até 60 (sessenta) horas no banco de horas, não podendo ultrapassar esse limite, salvo disposição em contrário em convenção ou acordo coletivo de trabalho. **Atingido o limite, as horas excedentes serão pagas como horas extras, com o acréscimo legal ou convencional.**

Parágrafo Único — As faltas e atrasos injustificados e as saídas antecipadas por iniciativa do(a) EMPREGADO(A) serão debitados para compensação no banco de horas. As horas negativas decorrentes de determinação da EMPREGADORA, tais como dispensa antecipada ou redução de jornada por conveniência da empresa, não serão debitadas do(a) EMPREGADO(A), correndo por conta e risco da atividade econômica, nos termos do artigo 2º da CLT.

6. Não se computam para fins de compensação de jornada as horas trabalhadas nos feriados e nos domingos **destinados ao descanso semanal remunerado, que serão remuneradas ou compensadas na forma da lei e da norma coletiva aplicável.**
7. Não ocorrendo a compensação das horas **no prazo estabelecido na cláusula 4ª**, elas serão remuneradas como horas extras, com **o acréscimo legal ou convencional, o que for mais benéfico, e os reflexos devidos.**
8. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo saldo positivo no banco de horas, a EMPREGADORA quitará o saldo como horas extras, **calculadas sobre o valor da remuneração da data da rescisão, nos termos do §3º do artigo 59 da CLT.**
9. Havendo saldo negativo na rescisão, **serão descontadas das verbas rescisórias exclusivamente as horas negativas decorrentes de faltas, atrasos ou saídas antecipadas injustificadas do(a) EMPREGADO(A), na forma do Parágrafo Único da cláusula 5ª.** O saldo negativo decorrente de determinação da EMPREGADORA será por ela absorvido, sem qualquer desconto.
10. A EMPREGADORA disponibilizará ao(à) EMPREGADO(A), mensalmente, demonstrativo do saldo do banco de horas, com os créditos e débitos do período, sendo assegurado ao(à) EMPREGADO(A) o direito de impugnar eventuais divergências no prazo de apuração seguinte.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente ACORDO INDIVIDUAL DE BANCO DE HORAS em duas vias, ficando a primeira em poder **da EMPREGADORA** e a segunda com o(a) EMPREGADO(A), que dela dará o competente recibo.

{{employee.name}}
EMPREGADO(A)

{{integration.employer_name}}
EMPREGADORA